

CRIMES CULPOSOS II

CRIME CULPOSO (CONTINUAÇÃO)

d. Resultado naturalístico involuntário

É necessário a ocorrência de um resultado naturalístico, caso contrário, a conduta culposa será penalmente irrelevante.

Em regra, os crimes culposos são crimes materiais.

Uma rara exceção é o crime do artigo 38, Lei 11.343/06 – “prescrever (...) culposamente, drogas, sem que delas necessite o paciente”.



5m

d. Nexo causal

Como crime material e, em consonância com a teoria da *conditio sine qua non*, adotada no art. 13 CP, deve haver a relação de causalidade entre a ação ou omissão voluntária e o resultado involuntário.

e. Tipicidade

Art. 18

Parágrafo único. Salvo os casos expressos em lei, ninguém pode ser punido por fato previsto como crime, senão quando o pratica dolosamente.

Para que haja crime culposos, ele precisa ter previsão expressa em lei. O crime de dano (art. 163 do Código Penal) não prevê a modalidade culposa. Isso significa que não se pode praticar um dano culposos? Sim, por exemplo, perder o controle de um veículo e danificar o portão do vizinho, ou dar um chute numa bola que quebra o vidro de um carro: o dano foi gerado, não é um dano doloso, é um dano culposos, que existe como um ilícito civil, não como ilícito penal.

Caráter excepcional do crime culposos

A lei deve prever expressamente a possibilidade da modalidade culposa.



10m

f. Previsibilidade objetiva

ANOTAÇÕES

Resume-se à possibilidade do homem médio (de inteligência mediana) ser capaz de prever que sua conduta pode resultar em ilícito.

Alguns doutrinadores defendem a **previsibilidade subjetiva**, isto é, que deveria ser levado em conta a possibilidade do agente prever o resultado, mas este entendimento não é amplamente aceito.

Esse entendimento NÃO É ACEITO.



DIRETO DO CONCURSO

1. (CESPE/PM-DF/OFICIAL DA POLÍCIA MILITAR/AUXILIAR DE SAÚDE/2010) Acerca da aplicabilidade das normas de direito penal, julgue o item seguinte.

A violação do dever de cuidado é um componente normativo dos tipos penais culposos, sendo necessárias, para a caracterização desses tipos penais, a ocorrência do resultado danoso e a necessária relação entre o descumprimento e o dano.



COMENTÁRIO



15m

A violação do dever de cuidado (negligência, imprudência, imperícia) é um componente normativo dos tipos penais culposos, sendo necessárias, para a caracterização desses tipos penais, a ocorrência do resultado danoso (resultado naturalístico) e a necessária relação (nexo causal) entre o descumprimento e o dano.

Espécies de culpa

- **Culpa inconsciente** (sem previsão, *ex ignorantia*)

O agente **não prevê o resultado**, o qual era objetivamente previsível (homem médio). Ou seja, no lugar do agente, qualquer pessoa teria previsto a possibilidade de ocorrência do resultado naturalístico.



20m

- **Culpa consciente** (com previsão, *ex lascívia*)

O agente prevê o resultado e realiza a conduta porque acredita sinceramente que ele não ocorrerá.

O Código Penal Militar conceitua a culpa inconsciente e consciente:

Código Penal Militar

Art. 33

II – culposo, quando o agente, deixando de empregar a cautela, atenção, ou diligência ordinária, ou especial, a que estava obrigado em face das circunstâncias, **não prevê o resultado que podia prever** ou, **prevendo-o, supõe levemente que não se realizaria ou que poderia evitá-lo**.

Viu algum erro neste material? Contate-nos em: degravacoes@grancursosonline.com.br

Como distinguir a culpa consciente do dolo eventual?

Culpa consciente – o agente prevê o resultado, **mas acredita sinceramente que não irá produzi-lo**. Confia em sua habilidade para evitar o resultado.

Dolo eventual – o agente **prevê o resultado, acredita que não irá produzi-lo, mas não se importa se ele vier a ocorrer**.

Essa análise será feita com base nas circunstâncias do fato.



Culpa consciente	Dolo eventual
O agente prevê a possibilidade do resultado ocorrer	O agente prevê a possibilidade do resultado ocorrer
Acredita que o resultado não vai ocorrer	Não se importa com a ocorrência do resultado
Agente responde na modalidade culposa	Agente responde na modalidade dolosa



DIRETO DO CONCURSO

2. (VUNESP/PC–SP/DELEGADO/2018) “Existe _____ quando o agente prevê o resultado, mas espera, sinceramente, que não ocorrerá; configura-se _____ quando a vontade do agente não está dirigida para a obtenção do resultado, pois ele quer algo diverso, mas, prevendo que o evento possa ocorrer, assume assim mesmo a possibilidade de sua produção.”
- Assinale a alternativa que correta e respectivamente completa as lacunas.
- a. dolo indireto... dolo alternativo
 - b. dolo eventual... culpa consciente
 - c. culpa inconsciente... culpa consciente
 - d. culpa consciente... dolo eventual
 - e. culpa inconsciente... dolo eventual
3. (PC–SP/DELEGADO DE POLÍCIA/2011) Há algum ponto de semelhança entre condutas praticadas com culpa consciente e dolo eventual? Aponte a alternativa correta
- a. Sim. Tanto na culpa consciente quanto no dolo eventual há a aceitação do resultado
 - b. Sim. Tanto na culpa consciente quanto no dolo eventual o agente prevê o resultado.
 - c. Não. Não há nenhum ponto de semelhança nas condutas em questão
 - d. Sim. Em ambas o elemento subjetivo da conduta é o dolo.
 - e. Não Pois a aceitação do resultado na culpa consciente é elemento normativo da conduta.

COMENTÁRIO



- a) Na culpa consciente não há a aceitação do resultado.
- b) Sim. Tanto na culpa consciente quanto no dolo eventual o agente prevê o resultado.
- d) Na culpa consciente é a culpa, não é o dolo.

4. (CESPE/SEFAZ-RS/ASSISTENTE ADMINISTRATIVO FAZENDÁRIO/2018) Em relação a crime culposo, assinale a opção correta.
- a. O agente de conduta culposa assume o risco do resultado produzido por sua conduta.
 - b. A conduta culposa é dirigida à prática de um fim ilícito.
 - c. O agente com culpa consciente prevê, mas não aceita, a superveniência do resultado de sua conduta.
 - d. O agente de crime culposo não tem previsibilidade objetiva do resultado de sua conduta.
 - e. A conduta negligente admite, em regra, tentativa no crime culposo.

COMENTÁRIO



- a) Dolo eventual.
- b) A conduta culposa é dirigida à prática de um fim LÍCITO. O resultado é ilícito involuntário.
- d) Na culpa consciente o agente tem essa previsibilidade objetiva.
- e) Não se admite tentativa no crime culposo, com exceção na culpa imprópria.

5. (FGV/TJ-SC/ANALISTA ADMINISTRATIVO/20118) A doutrina majoritária conceitua crime como o fato típico, ilícito e culpável. Por sua vez, o fato típico envolve o elemento subjetivo do tipo, que pode ser o dolo ou a culpa. Sobre o tema, é correto afirmar que:
- a. o agente que pretende causar determinado resultado e tem conhecimento de que, com sua conduta, causará, necessariamente, um segundo resultado e, ainda assim, atua, responderá por dolo eventual em relação ao segundo resultado;
 - b. o agente que não quer diretamente o resultado, mas o prevê e aceita sua ocorrência a partir de sua conduta, poderá ser responsabilizado pelo tipo culposo;
 - c. o tipo culposo exige a previsibilidade objetiva, mas se houver efetiva previsão, haverá dolo, ainda que eventual;
 - d. o tipo culposo próprio, se presentes todos os demais elementos, admite a punição na modalidade tentada.
 - e. os tipos culposos estão sujeitos ao princípio da tipicidade, somente podendo ser punidos quando devidamente prevista em lei a punição a título de culpa;

COMENTÁRIO

O crime é um Fato Típico, Ilícito e Culpável. Dentro do Fato Típico, a Conduta e dentro da Conduta o Dolo e a Culpa.

O dolo e a culpa analisam o elemento psíquico do agente, qual foi a intenção dele agir. O único elemento subjetivo que se analisa num crime é justamente o dolo e a culpa.

a) No dolo eventual existe a previsibilidade de um resultado ocorrer, mas é possível que o resultado não ocorra. Em relação a A, o dolo é direto de 1º grau, e, em relação a B, dolo direto de 2º grau.

b) O agente que não quer diretamente o resultado, mas o prevê e aceita sua ocorrência a partir de sua conduta, poderá ser responsabilizado pelo dolo eventual.

c) O tipo culposos exige a previsibilidade objetiva, mas se houver efetiva previsão, não necessariamente implica em dolo para o agente. Pode haver a culpa consciente.

d) Não admite a modalidade tentada.

e) Os tipos culposos estão sujeitos ao princípio da tipicidade, somente podendo ser punidos quando devidamente prevista em lei a punição a título de culpa. O tipo penal culposos deve estar previsto expressamente em lei. Se não estiver previsto, somente será admitido na modalidade dolosa.



GABARITO

1. C
2. d
3. b
4. c
5. e

Este material foi elaborado pela equipe pedagógica do Gran Cursos Online, de acordo com a aula preparada e ministrada pelo professor Érico Palazzo.

A presente gravação tem como objetivo auxiliar no acompanhamento e na revisão do conteúdo ministrado na videoaula. Não recomendamos a substituição do estudo em vídeo pela leitura exclusiva deste material.

ANOTAÇÕES
